

עמוד: 1
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023

מדינת ישראל

ועדת משנה להתנגדויות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

החלטות ישיבה מס' : 2023040

1. תוכנית - 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים - פנימי

2. תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתרוג - פנימי

עמוד: 2
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023

תוכנית - 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים - פנימי

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית - 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים דיון פנימי

רקע:

התכנית מציעה תכנון של מתחם 2 הקבוע בתכנית המתאר הכוללנית. התכנית מקודמת ע"י דירה להשכיר.
שטח התכנית - 186 דונם. התכנית מציעה:

- מגורים מצפון לכביש 7 ובהמשך למרקם שכונת המגורים הקיימת מצפון.
- 881 יח"ד, צפיפות של 17 יח"ד לדונם נטו, זכויות בהיקף של כ-79,138 מ"ר, עם תמהיל של 20% יח"ד קטנות, 55% יח"ד בינוניות 25% יח"ד גדולות שבהן מתאפשרת בניית דיוריות. שטח דירה ממוצעת הינו כ-90 מ"ר.
- לאורך רחוב רבין, בארבעה תאי שטח התכנית מציעה חזית מסחרית לרחוב.
- במתחם תחנת הדלק במערב, מוצעת תוספת שימוש עבור מסחר ותעסוקה. סך הזכויות עבור מסחר הינם כ-2,303 מ"ר, ועבור מבני תעסוקה כ-6,300 מ"ר.
- מבני הציבור- סך הזכויות הינו כ-9,000 מ"ר.
- בחלק הדרומי בתחום מגבלות קו בניין לכביש 7 ובתחום מגבלות קו גז מוצע פארק.
- התוכנית כוללת איחוד וחלוקה
- בתחום התכנית קיימים שני קידוחי מים.

סטטוטוריקה:

- תמ"א 1 – שטח בעל חשיבות להחדרה של מי תהום.
- תמ"א 35- מתחם 2- ישוב לפיתוח מיוחד בתחום מרקם שמור משולב. תואם תמ"מ וכוללנית.
- תמ"א 4/35 – במתחם המגורים, מתחם 2
- א. נדרשת צפיפות מינימום של 15,000 נפש לקמ"ר, התכנית מציעה צפיפות של 15,148 נפש לקמ"ר.
- ב. פריסה של ייעוד מגורים צריכה להיות 50% לאחר הפחתה של שטח שצ"פ הנובע ממגבלת בנייה של כביש ארצי. התכנית מציעה 60.4% לטובת מגורים.
- תמ"א 37 /א-1/ תמ"א 37 /3/ ב- תכנית מתאר ארצית לגז טבעי. במקביל לכביש 7 מונח צינור גז.
- תמ"א 31 /א/ 6. תתל/ 3 /4 /10—כביש 7.
- תמ"מ 21/3 - מגורים.
- 453-0340554- תכנית המתאר של גדרה-

עמוד: 3
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023

התוכנית מציעה כ- 1,000 יח"ד בכלל המתחם, ומציעה תוספת זכויות למגורים בהיקף של 170,000 מ"ר. תכנית זו כוללת את מרבית השטח הפנוי במתחם 2.

• גד/ 40- שטח בייעוד חקלאות ותעסוקה במערב התוכנית.

התכנית נידונה בוועדת מים וביוב בתאריך 29.09.2022 והמליצה לוועדה המחוזית להפקידה בתנאים.

השתלשלות האירועים:

- ביום 28/11/22 נדונה התכנית במליאת הוועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתנאים.
- ביום 08/08/23 הופקדה התכנית ברשומות וביום 11/08/23 הופקדה התכנית בעיתונים.
- מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 11/10/23.
- ביום 09/10/23 התקיימה פנייה של אחד מבעלי הקרקע בתחום התכנית, ובה נכתב כי לאור חגי תשרי והמצב הביטחוני לא ניתן יהיה להשלים את ההתנגדות והמסמכים התומכים בה. ביקשו להאריך את המועד הקבוע להגשת התנגדויות לתקופה של כ-14 יום על מנת להשלים את ההתנגדות.
- ב- 11/10/23 הוועדה דנה בבקשה והחליטה להאריך את המועד להגשת התנגדויות עד ליום ה- 25/10/23.
- ביום 22/10/23 התקבלה פנייה של חב' הימנותא בע"מ לקבלת ארכה נוספת, לאור המצב הביטחוני, עד לתאריך 9.11.23.

החלטה:

הוועדה מחליטה להאריך את המועד להגשת התנגדויות לתכנית עד ליום 9/11/23. הפרסום על גבי שלטים לא יוסר, ככל הניתן, בתקופה זו.

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גבי ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 29.10.23

עמוד: 4
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023

תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר - פנימי

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר

רקע:

התכנית המוצעת, ממוקמת מדרום-מזרח לשוב בית דגן ומהווה המשך רציף לבינוי הקיים והמאושר של הישוב, שטח התכנית ברוטו הינו כ- 614 דונם.

רוב שטח הישוב בית דגן מצוי תחת מגבלות בניה על פי תמ"א 2/4, 'תכנית מתאר ארצית נמל תעופה בן גוריון'. בשל מגבלות אלה, מהווה התכנית המוצעת את עתודת הקרקע היחידה להתפתחות ולהתחדשות משמעותית של הישוב.

תכנית שכונת האתר כוללת שטחי ציבור בנויים בהיקף של 76 דונם כולל ביי"ס על יסודי החסר היום ביישוב.

שצ"פים שכונתיים ופארק עירוני בשטח של כ- 50 דונם שישרת את כלל תושבי בית דגן, התכנית מייצרת רצף שטחים פתוחים המתחברים לשטחים החקלאיים שממזרח לבית דגן.

מספר יח"ד בתכנית עומד על 2,265 צפיפות ממוצעת של 15 יח"ד לדונם נטו :

- 270 יח"ד לדירור מוגן.
- בחלק הצפוני בסמוך ליישוב הקיים – מגרשים בגודל דונם עם 4-6 יח"ד. 3-4 קומות. סה"כ 178 יח"ד.
- בחלק הדרומי 2,087 יח"ד, רוב המגרשים 7-9 קומות, ובמספר מגרשים 16 קומות. 20% יח"ד קטנות. בחלק מהמגרשים מוצעת חזית מסחרית.
- 16,858 מ"ר לתעסוקה, 10,487 מ"ר למסחר.
- התכנית מציעה העתקת קו מתח עליון כך שלא יטיל מגבלות על המגורים.

השתלשלות אירועים:

- התכנית נקלטה בלשכת התכנון בתאריך 16/12/20
- התכנית הופקדה בתאריך 31/12/21
- התכנית הופקדה ללא טבלאות איחוד וחלוקה, לנוכח העובדה כי משרד השיכון (יזם התכנית) סבר כי כל שטח התכנית הינו בבעלות המדינה. רק לאחר הפקדת התכנית התברר כי יש בעלים פרטיים בתחום התכנית.
- ב- 22.5.22 נדונה התכנית בוועדת ההתנגדויות והוחלט לפצל את הדיון בתכנית על מנת לאפשר ליזם התכנית למצות בדיקה של הטענות לעניין בעלות על הקרקע. ב- 20.11.22 נערך דיון נוסף בהתנגדויות והוחלט לערוך תיקונים בתכנית כולל הכנת

עמוד: 5
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023

טבלאות איזון והקצאה ולפרסום בהתאם לסעיף 106 ב' לחוק התו"ב, לאחר שהתברר כי הטענה לבעלות פרטית בתחום התכנית נכונה.

- במאי 2023 התכנית פורסמה לפי סעיף 106 ב' לחוק.
- 10.07.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 1/6/2024
- 23.07.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 1/10/2023.
- 26.07.23 דנה הוועדה בהתייחסויות שהוגשו לפרסום לפי 106 ב' והחליטה כי יש צורך בתיקון טבלאות הקצאה ועל כן נדרש פרסום נוסף לפי סעיף 106 ב'.
- לאור חופשות הקיץ וחגי תשרי הטיפול בתיקון המסמכים התארך ולכן נדרשה הארכה נוספת לקבלת הכרעה בתכנית. המסמכים המתוקנים הוגשו ונבדקו על ידי שמאית יועצת לשכת התכנון, הערות לתיקונים הועברו לשמאי התכנית.
- 26.09.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 31.03.24.
- ב 27.9.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 31.3.24.
- 11.10.23 דנה הוועדה בבקשת מגישי התכנית לקצר את משך הפרסום מ 30 ל 14 יום. הוועדה החליטה לאפשר קיצור משך הפרסום ל 21 יום ובנוסף, ביצוע פרסום במסירה אישית לכל המתנגדים.
- 25.10.23 התקבלה פניית ב"כ אחד המתנגדים (חברת העוף המעולה) המבקשת, עקב מצב הלחימה והאילוצים הקשורים בו, שלא לקצר את המועד ולהאריך את מועד הפרסום בלפחות שלושים ימים נוספים.

החלטה:

הוועדה בחנה את הבקשה, למרות שבמסגרתה עלו טענות כלליות בעניין מצב החירום הקיים במדינה, לא עלתה טענה ספציפית המונעת מהמתנגד לעמוד במועד שנקבע להגשת התנגדות. יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי האיזון הנכון יהיה לחזור לפרק הזמן המקורי שנקבע בהחלטה מיום ה- 26.7.23 העומד על 30 יום.

לאור זאת הוועדה מחליטה כי משך הפרסום יעמוד על 30 יום ולא 21 יום כפי שנקבע בהחלטתה מיום 11.10.23. ככל הניתן הפרסום על גבי שלטים לא יוסר בתקופה זו.

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גבי ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 29.10.23

עמוד: 6
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023040 תאריך הישיבה : 25/10/2023